

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן

273/25/פ

הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון – הפחתת תקצוב בשל אי-הנפת דגל המדינה),

התשפ"ג–2022

1. תיקון סעיף 17א. בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח–1958¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 17א, האמור בו יסומן "(א)" ואחריו יבוא:

"(ב) תקצוב בגובה 10% מהתקציב כאמור לא יועבר למוסד להשכלה גבוהה, אם במהלך השנה שקדמה למועד הקבוע להענקתו של התקצוב לא הניף המוסד כדרך קבע את דגל המדינה כמחויב בסעיף 2א(א)(3) לחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט–1949² (להלן – חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה).

(ג) טרם חלפה שנה מאז הוכר מוסד לפי סעיף 9, תותנה העברת התקצוב בהתחייבות בכתב של הנהלת המוסד למלא אחר המחויב לפי חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה; לא קיים מוסד כאמור אחר התחייבותו דרך קבע בשנה שלאחר מכן, ישיב למדינה 10% מהתקציב שניתן לו.

(ד) החלטה על אי העברת תקצוב או השבתו כאמור בסעיפים קטנים (ב) או (ג), תתקבל רק לאחר שנשמעו טענותיו של מנהל המוסד להשכלה גבוהה.

(ה) שר החינוך יקבע בתקנות הוראות לצורך ביצוע סעיף זה באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת."

2. תיקון חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, בחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התש"ט–1949³, בסעיף 2א(א)(3), בסופו יבוא "ובכניסה הראשית לכל קמפוס".

¹ ס"ח התשי"ח, עמ' 191.

² ס"ח התשי"ט, עמ' 37.

³ ס"ח התשי"ט, עמ' 37.

דברי הסבר

חובת הנפתו של דגל המדינה על בניין המנהלה של מוסדות להשכלה גבוהה מעוגנת בסעיף 2א(3) לחוק הדגל, הסמל והמנון המדינה, התשי"ט-1949 (להלן – חוק הדגל). אמנם, פסקה (4) קובעת מאסר שנה על המפרים את הוראות חוק הדגל, אך זוהי אות מתה, משום שאין דרך מעשית רצויה לאכוף את הוראות חוק הדגל כלפי אדם זה או אחר.

אשר על כן, מוצע לקבוע בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – החוק), סנקציה כספית כלפי מוסדות המפרים את החובה לפי חוק הדגל. הצעה זו, אם תתקבל, תפחית 10% מתקציבו של מוסד להשכלה גבוהה באם יפר את הוראות חוק הדגל, ולאחר שנשמעו טענותיו של מנהל המוסד להשכלה גבוהה. כמו כן, מוצע להוסיף לחוק הדגל את החובה להניפו לא רק על בניין המנהלה הראשי של מוסדות להשכלה גבוהה אלא גם בכניסה הראשית לכל קמפוס של המוסד.

יודגש, כי אין בהצעה משום התניה כלפי הכרה במוסדות כמוסדות להשכלה גבוהה, ובכך נשמרים הכללים לשמירת חופש הדעה והמצפון, כאמור בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958. יחד עם זאת, הצעת החוק תאפשר למדינה לאכוף את האמור בחוק הדגל באמצעות הטלת עיצום כלכלי על מוסד להשכלה גבוהה בשיעור של 10% מתקציבו, אם המוסד להשכלה גבוהה רומס את האמור בו דרך קבע.

הצעת חוק זו הוגשה בעקבות פניות מאת תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה, אשר התלוננו כי במוסדות בהם הם לומדים הפך חוק הדגל לאות מתה.

הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת גלית דיסטל אטבריאן (פ/24/2137).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ג (19.12.2022)